إلى / السيد قاضي محكمة تحقيق الدورة المحترم

المشتكي: عمر رعد خليفه **الساكن:** بغداد - الدورة، محلة (842)، زقاق (9)، دار (6)

المشكو منهما:

1. **شهد عباس لفته** (الزوجة)
2. **ناهد (...)** (والدة الزوجة - شريكة ومحرضة)

الساكنتان: بغداد - الدورة، الإسكان، قرب جامع الإسكان (بدلالة المشتكي)

م / شكوى جزائية وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية

تحية طيبة واحتراماً،

سبق وأن أقدمت المشكو منها الأولى (شهد عباس لفته) وباشتراك وتحريض مباشر من والدتها المشكو منها الثانية (ناهد)، على ارتكاب سلسلة من الأفعال والاعتداءات الجرمية الشائنة المعاقب عليها قانوناً بحق موكلي، وفق التفصيل الآتي:

1. جريمة القذف والطعن الفاحش بالشرف والتسقيط الممنهج (المادتان 433 و434 عقوبات): أقدمت المشكو منها الأولى بالاتصال بصديق موكلي المقرب الشاهد (علي سلام صبحي) بمكالمة هاتفية مسجلة استمرت ساعة و(34) دقيقة بهدف إسقاط موكلي اجتماعياً وأخلاقياً واستمالة صديقه لصفها، وأطلقت خلالها افتراءات وطعوناً مخلة بالشرف والرجولة؛ حيث ادعت كذباً بأن موكلي «شاذ جنسياً وزعمت وجود مقطع فيديو يثبت ذلك»، كما ادعت افتراءً بأنه قام بإدخال شاب آخر معه إلى دار الزوجية في أول أيام زواجهما وهي عروسة، وادعت كذلك أنه يشرب الكحول داخل الدار ويسمح لها هي أيضاً بالشرب معه لتصويره مجرداً من الغيرة والأخلاق، في حين أن الثابت هو إلحاحها هي المستمر ورغبتها بالشرب معه رغم رفضه، وكل ذلك موثق بتسجيل المكالمة وشهادة الشهود.

2. جريمة الابتزاز والتهديد بنسبة أمور خادشة للشرف (المادة 430 عقوبات): قيام المشكو منها الأولى بالتلويح والتهديد بنشر تلك المقاطع والادعاءات المفبركة ونسبة أمور مخلة بالحياء والشرف لموكلي بقصد ابتزازه والضغط عليه لكسر إرادته وإرغامه على التنازل عن حقوقه الشرعية والمالية.

3. جريمة التهديد بارتكاب جناية القتل والذبح (المادتان 430 و431 عقوبات): قيام المشكو منها الأولى بتهديد موكلي هاتفياً وعبر الرسائل النصية بالقتل والذبح والتوعد بالاستعانة بأقاربها وأعمامها لإلحاق الأذى الجسدي به وبث الرعب في نفسه.

4. جرائم التهجم العلني والتجمهر والسب أمام الدار (المواد 433 و434 بدلالة 19 / 3 ب عقوبات): قيام المشكو منها الأولى بالحضور لمرات متتالية أمام دار سكن موكلي الكائن في (الدورة محلة 842) والصراخ في الشارع والتسبب بتجمهر أهالي المنطقة، وتوجيه عبارات السب والقذف الفاحش بحق موكلي وأسرته لإحداث فضيحة اجتماعية وتخريب سمعتهم أمام الجيران.

5. جريمة محاولة حمل وإغراء شاهد على شهادة الزور وتضليل القضاء (المادة 254 / 1 والمادة 248 بدلالة 48 عقوبات): قيام المشكو منهما (الزوجة ووالدتها ناهد) بمحاولة التواصل والضغط على والدة صديق موكلي الشاهدة (عهود عبد الرحمن خلاف) لتحريضها واستمالتها للشهادة بالزور ضد موكلي واختلاق وقائع كاذبة، والمثبت بالبصمات الصوتية الصادرة من الشاهدة (عهود) التي توثق وتفضح جريمة التحريض الجنائي.

شهود الإثبات الأربعة (الحاضرون تدوين شهاداتهم على كافة وقائع واعتداءات الدعوى):

1. الشاهد: **علي سلام صبحي**
2. الشاهدة: **عهود عبد الرحمن خلاف**
3. الشاهد: **مصطفى فائق عباس**
4. الشاهدة: **هدى محمد عثمان**

لذا؛ نطلب من عدالتكم الموقرة التفضل بـ:

أولاً: تدوين أقوال موكلي كمشتكٍ ومطالب بالحق الجزائي والمدني والتعويض المادي والمعنوي لرد اعتباره.

ثانياً: إحالة الأوراق إلى السيد المحقق القضائي لتدوين أقوال موكلي وتدوين شهادات شهود الإثبات الأربعة الحاضرين على كافة الوقائع.

ثالثاً: ربط المبرزات الفنية (CD) للمكالمة والبصمات ورسائل التهديد وتكليف خبير الأدلة الجنائية بتفريغها رسمياً، مع ضبط هاتف المشكو منها الأولى استناداً للمادتين (75 و84) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادة (40) من الدستور.

رابعاً: إصدار أمر استقدام رسمي بحق المشكو منهما وإلزامهما بكفالة مالية ضامنة وتعهد عدلي مغلظ بعدم التعرض لموكلي أو عائلته مطلقاً.

مع وافر الشكر والتقدير والاحترام

وكيل المشتكي.

المحامي سعد فراس أميل

التاريخ: 8 / 11 / 2026 م